

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1650/2534

อัยการ ประจำศาล จังหวัด แม่สอด
นาย เมธี บุญ วงศ์ เมือง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 219

โจทก์ยื่นฎีกาขอไม่ให้รอลงโทษ เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดโทษ อันเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ 3 และ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาลงโทษปรับ 1,400 บาทอีกสถานหนึ่ง โทษจำคุกให้รอลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปีจึงเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาลงโทษ จำคุกจำเลยไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทแม้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 รอลงโทษจำคุกจำเลยอันเป็นการแก้ไขมาก ก็ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 43, 157 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 42, 64 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานขับขีรถจักรยานยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นให้ได้ รับอันตรายสาหัส ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 43, 157

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 และมีความผิดฐานข่มขืนจารกรรมโดยไม่มีใบอนุญาตข่มขืนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 42, 64 จำเลยอายุ 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ความผิดฐานข่มขืนจารกรรมโดยประมาทเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุก 6 เดือน ความผิดฐานข่มขืนจารกรรมโดยไม่มีใบอนุญาตข่มขืนให้ปรับ 200 บาท รวมโทษจำคุก 6 เดือน และปรับ 200 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาล ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 3 เดือน และปรับ 100 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกำหนดโทษหรือรอกำหนดโทษศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ให้ลงโทษปรับจำเลยอีกสถานหนึ่ง จำเลยอายุ 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ปรับ 2,800 บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้วคงปรับ 1,400 บาท โทษจำคุกให้รอกำหนดโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา ขอให้ลงโทษจำเลยโดยไม่รอกำหนดโทษ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 โดยขอไม่ให้ศาลฎีการอกำหนดโทษในความผิดฐานข่มขืนจารกรรมโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส และขอให้ลงโทษจำคุกตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดโทษเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 3 เดือน และศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาลงโทษปรับ 1,400 บาท อีกสถานหนึ่ง โดยโทษจำคุกให้รอกำหนดโทษไว้มีกำหนด 2 ปี จึงเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2

พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 2 ปีปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท แม้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 จะได้ออการลงโทษจำคุกอันเป็นการแก้ไขมากก็ตาม ฎีกาของโจทก์ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ศาลชั้นต้นรับฎีกาของโจทก์ไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายกฎีกาของโจทก์

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>